

## 개선 요구

1. 제 목 : 정보공개 이의신청에 대한 결과 통지 등 방법 개선 필요
2. 소관부점 : 경영지원실
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조 제1항에 따라 공공기관 정보 공개 등 각종 행정업무를 담당하는 부점으로서 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 “정보공개법”이라 한다)에 따라 공사가 보유·관리하는 정보에 대한 공개청구 및 공개의무에 관하여 필요한 사항을 규정한 「정보공개처리요강」의 소관부점이다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

정보공개법 제13조에 따르면 청구인의 정보공개 청구에 대해 공공기관이 비공개 결정을 한 경우 <sup>①</sup>그 사실을 청구인에게 통지하여야 하며 이 경우 <sup>②</sup>정보공개법 제9조 제1항 각 호 중 어느 규정에 해당하는 비공개 대상 정보인지를 포함한 비공개 이유와 <sup>③</sup>불복(不服)의 방법 및 절차를 구체적으로 밝히도록 되어 있다.

정보공개법 제18조 및 같은 법 시행령 제18조에 따르면, 청구인은 비공개 결정 등에 불복하여 이의신청을 할 수 있고 이 경우 준정부

기관 등은 정보공개심의회<sup>1)</sup>를 개최하여 심의한 후 ❶그 결과를 통지하여야 하며, 이의신청을 각하(却下) 또는 기각(棄却)하는 결정을 할 때에는 ❷결정 이유와 ❸불복의 방법 및 절차를 구체적으로 밝히도록 되어 있다.

「정보공개처리요강」 제20조 또한, 청구인이 정보공개와 관련한 공사의 비공개 결정 등에 불복하여 이의신청을 한 경우 정보공개심의회<sup>2)</sup>를 개최하여 심의한 후 ❶그 결과를 통지하고, 이의신청을 각하 또는 기각하는 결정을 한 경우에는 청구인에게 ❷결정이유와 ❸행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다는 사실 및 그 절차를 결과통지와 함께 통지하도록 규정하고 있다.

따라서, 공사의 정보 비공개 결정 등에 대해 이의신청이 있는 경우 공사는 정보공개심의회를 개최하여 심의한 후 이의신청의 인용 여부 및 그 결정이유를 정하여야 하고, 이의신청을 각하 또는 기각하는 결정을 한 경우에는 청구인에게 ❶결과통지와 함께 ❷결정이유와 ❸불복의 방법 및 절차를 통지하여야 한다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 청구인이 공사의 정보 비공개 결정 등에 이의신청을 한 건에 관한 정보공개심의회<sup>1)</sup>의 심의 결과 및 청구인에 대한 통지 현황을 점검한 결과

---

1) 정보공개법 제12조에 따르면 국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조에 따른 공기업 및 준정부기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단은 정보공개 여부 등을 심의하기 위하여 정보공개심의회를 설치·운영하여야 함

2) 「정보공개처리요강」 제21조, 제22조에 따르면 정보공개 여부 등을 심의하기 위하여 정보공개심의회를 두며, 위원은 총 7명이고 경영본부 담당 상임이사·본부장(위원장), 주관부점의 장(경영지원실장) 및 외부위원 5명으로 구성됨

정보공개심의회는 이의신청을 받은 대상 정보의 공개 여부(공개, 부분공개 또는 비공개)를 출석위원 과반수의 찬성으로 의결하였으나 결정이유에 대해서는 의결하지 않고 있었는바, [표 15]와 같이 총 44건 중 9건<sup>3)</sup>의 경우에는 이의신청인에게 결정이유를 통지하지 않았고<sup>4)</sup>, 결정이유를 통지한 건의 경우에도 담당자가 개별 위원들이 제시한 의견을 취합하여 임의로 결정이유를 정하고 이를 통지한 것으로 확인되었다.

[표 15] 정보공개심의회 개최 및 심의 결과 통지 현황

| 연도    | 심의회 개최 횟수 | 총 심의안건 수 | 결정이유 미통지 건수 (비율) |
|-------|-----------|----------|------------------|
| 합계    | 29회       | 44건      | 9건 (20%)         |
| 2021년 | 6회        | 10건      | -                |
| 2022년 | 7회        | 8건       | 6건               |
| 2023년 | 15회       | 25건      | 2건               |
| 2024년 | 1회        | 1건       | 1건               |

청구인 □□□(인접지 소유자)이 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○-○○ 국유지 매각 관련 문서의 공개를 요청하였으나 비공개 결정을 받아 이의신청한 건에 대하여, 2023년 13차 정보공개심의회 제2호 안건으로 심의하였는데 7인의 위원 전원이 기각(비공개) 결정에 찬성하면서 결정이유에 관해서는 [표 16]과 같이 각 위원이 개별적으로 의견을 제시하였으나 이를 종합한 결정이유는 의결하지 않았으며

7인의 위원 중 과반수인 4인이 정보공개법 제9조 제1항 제8호를, 과반수에 미치지 못하는 3인이 정보공개법 제9조 제1항 제3호를 결정

3) ① 2022년 제1차 제1호 안건, ② 2022년 제3차 제1호 안건, ③ 2022년 제4차 제1호 안건, ④ 2022년 제4차 제2호 안건, ⑤ 2022년 제5차 제1호 안건, ⑥ 2022년 제7차 제1호 안건, ⑦ 2023년 제1차 제1호 안건, ⑧ 2023년 제10차 제2호 안건, ⑨ 2024년 제1차 제1호 안건

4) 정보공개 관련 이의신청이 행정안전부 정보공개포털로 접수되는 경우 해당 내용을 공사 VOC에도 등록한 후 처리하며, 회신할 때에는 (1) 행정안전부 정보공개포털(경영지원실 담당자가 처리) 및 (2) 공사 VOC(지역본부 등 업무 소관부점 담당자가 처리)를 통해 각각 회신함

이유로 각 제시하였는데, 경영지원실 담당자가 임의로 취합하여 이의 신청 기각결정 통지서(행정안전부 정보공개포털로 회신)에 결정이유로 제8호 뿐만 아니라 제3호도 기재한 것으로 확인되었다.<sup>5)</sup>

[표 16] 2023년 제13차 정보공개심의회 제2호 안건 심의결과

| 위원 | 결정결과 | 결정이유 (정보공개법 제9조 제1항) |
|----|------|----------------------|
|----|------|----------------------|

“기재 생략”

또한, 청구인 ○○○이 국유재산 매각 관련 지침 공개를 요청하였으나 비공개 결정을 받아 이의신청을 한 건에 대하여, 2023년 15차 정보공개심의회 제2호 안건으로 심의하였는데 6인의 위원이 기각(비공개) 결정에 찬성하였고, 결정이유에 관해서는 [표 17]과 같이 과반수인 4인의 위원이 정보공개법 제9조 제1항 제7호를 결정이유로 제시하였으나 이를 종합한 결정이유를 의결하지는 않았는바

경영지원실 담당자는 이의신청 기각결정 통지서(행정안전부 정보공개포털로 회신)에 결정이유로 제7호를 기재하였으나, 지역본부 담당자는 공사 VOC 회신에 결정이유로 제7호 외에 임의로 제5호도 기재하는 등 결정이유 기재에 관한 업무처리가 제각각인 것으로 확인되었다.

5) 지역본부 담당자가 작성한 공사 VOC 회신에는 결정이유를 기재하지 않았음

[표 17] 2023년 제15차 정보공개심의회 제2호 안건 심의결과

| 위원 | 결정결과 | 결정이유 (정보공개법 제9조 제1항) |
|----|------|----------------------|
|----|------|----------------------|

“기재 생략”

따라서, 청구인이 정보 비공개 결정 등에 대해 이의신청을 하여 정보 공개심의회에서 심의한 경우 결정결과(정보공개 여부) 뿐만 아니라 결정 이유에 대하여도 의결하도록 하고, 해당 의결된 결과 및 이유를 이의 신청인에게 통지하는 방안을 마련할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경영지원실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 정보공개심의회에서 이의신청 건에 대한 심의 후에 결정결과 및 결정 이유에 대해 의결하도록 하고 의결된 결과와 이유를 이의신청인에게 통지하는 방안을 마련하겠다고 하였다.

#### 4. 조치할 사항

경영지원실장은 정보공개심의회가 정보 비공개 결정 등에 대한 이의 신청 건을 심의하는 경우 결정결과 뿐만 아니라 결정이유에 대하여도 의결하도록 하고, 의결된 결과 및 이유를 이의신청인에게 통지하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)